	Stiftung Hospital zum Heiligen Geist	Formular / FO-03798	Geltungsbereich:
	verantwortlich: GB Recht, Compliance&Verträge	**Laufzettel**	Alle Standorte Alle Bereiche

Vertragsnummer: 20101

Anzahl Vertragsausfertigungen: 1

Laufzettel (Vertrag / Regelwerk)

Anmerkung:
Dieser Laufzettel ist **allen Verträgen**, die der Hospitalmeisterin der Stiftung Hospital zum Heiligen Geist bzw. der Geschäftsführerin der jeweiligen Tochtergesellschaften zur Unterzeichnung vorgelegt werden, **beizufügen**. **Dies betrifft** solche, **die eine Auswirkung in das Außenverhältnis** (z.B. Verträge mit Dienstleistern, Lieferanten, Kooperationspartnern) **oder das Innenverhältnis** (z.B. stiftungsweite Richtlinien, Bestimmungen zum Datenschutz) **haben**. Nur vollständig ausgefüllte Laufzettel mit allen erforderlichen Unterschriften kommen einer ordnungsgemäßen Dokumentation und Freigabe nach.

Verantwortlicher Ansprechpartner: (Abteilung, Funktion, Name, Tel.)	Herr Ritz -3747 / Herr Mittag -4237 (IT-Abt.)
Grund für Neuabschluss bzw. Erstellung (z.B. Ausgelaufener Dienstleistungsvertrag, Kündigung, nicht Vorhandensein eines Regelwerks)	Wartung der internen USV-Anlage, ausgelaufener Dienstleistungsvertrag

☒ Vertrag ○ internes Regelwerk

Vertragsparteien (z.B. KHNW und XY GmbH)	KHNW GmbH	Gültigkeit für Gesellschaft (z.B. Stiftung)	
Vertragsart (z.B. Rahmenvertrag, Arbeitsvertrag):	Servicevertrag	Dokumententyp (z.B. stiftungsweite Richtlinie, Bestimmungen zum Datenschutz):	
Vertragsgegenstand (z.B. Produkt, Dienstleistung)	Dienstleistung	Themengebiet (z.B. Antikorruptions-richtlinie) und Geltungsbereich (z.B. alle Mitarbeiter)	
Vertragsbeginn und -laufzeit (z.B. 01.01.2025, unbefristet)	01.11.2020	Geplanter Gültigkeitsbeginn (z.B. 01.01.2025)	

1. Geprüft und freigegeben durch den Geschäftsbereich Recht ,Compliance & Verträge	Kommentar: Datum 11.12.20 Unterschrift
2. Freizeichnung durch den / die Hospitalmeister/in bzw. Geschäftsführung	14. Dez. 2020 Datum Unterschrift
Vertrag Versand am, durch / Status	

Geschäftsbereich Recht, Compliance & Verträge
GBL, Victoria Bauer, Bauer.Victoria@hosc.de (Tel.-3023)
Katja Seidel, seidel.katja@sthhg.de (Tel. -3780)

AdPoS Advanced Power Systems GmbH & Co. KG · Pfaffensee 2 · D-91301 Forchheim

Servicevertrag

zwischen der

Krankenhaus Nordwest GmbH
Steinbacher Hohl 2-26
60488 Frankfurt a. Main
(im nachfolgenden auch Kunde genannt)

und

AdPoS Advanced Power Systems GmbH & Co. KG
Pfaffensee 2
D-91301 Forchheim
(im nachfolgenden auch AdPoS genannt)

Vertragsnummer: 201101

Vertragsbeginn: 01.11.2020

AdPoS Advanced Power Systems GmbH & Co. KG

AdPoS Advanced Power Systems GmbH & Co. KG · Pfaffensee 2 · D-91301 Forchheim

1 Gegenstand

Dieser Vertrag regelt die Rechte und Pflichten der Parteien im Zusammenhang mit der Wartung, Instandsetzung und gegebenenfalls der Inbetriebnahme der in der Geräteliste, Anlage 1, bezeichneten unterbrechungsfreien Stromversorgungsanlagen (USV). Die Geräteliste ist wesentlicher Bestandteil dieses Servicevertrages. Der Vertrag bezieht sich auf Standardgeräte, Optionen werden gesondert aufgenommen.

2 Leistungen von AdPoS

2.1 Telefonische Unterstützung Fehleranalyse

Jedem Serviceeinsatz geht eine telefonische Fehleranalyse voraus. Der Kunde unterstützt AdPoS hierbei.

2.2 Regelmäßige Wartung

2.2.1 Nach der Inbetriebnahme bzw. Vertragsbeginn findet in jährlichem Abstand eine Wartung statt. Es werden alle von AdPoS vorgegebenen Arbeiten und Tests laut Wartungsplan durchgeführt und ein entsprechendes Protokoll erstellt, wobei der Wartungsplan abhängig ist vom Gerätetyp. Innerhalb der Gewährleistungszeit sind auch Materialien wie z.B. elektronische Baugruppen oder Batterien in der Wartungspauschale mit abgedeckt.

2.3 Ersatzteile

AdPoS liefert Ersatzteile im Rahmen des Wartungsumfangs/Entstörung, soweit diese innerhalb der Gewährleistung liegen, ohne Berechnung für den Kunden. AdPoS verwendet ausschließlich Originalersatzteile bzw. Neuteile oder von AdPoS anerkannte neuwertige Teile. Bis zum Einbau bleiben Ersatzteile Eigentum von AdPoS, ausgetauschte Teile gehen mit Ausbau in Besitz und Eigentum von AdPoS über. Bei nicht fachgerechter Behandlung durch den Kunden, insbesondere Lötarbeiten, wird das Ersatzteil gesondert berechnet. Auf Wunsch übernimmt AdPoS die Entsorgung der Batterien.
Bei Fremdgeräten sind wir von der Verfügbarkeit der Ersatzteile abhängig und können diese somit nicht garantieren.

2.4 Batterien

Der Kunde hat für Batterien in den ersten 2 Jahren einen Anspruch auf Gewährleistung.
Dies betrifft nur Batterien, die von AdPoS geliefert und installiert wurden. Nach Ablauf der Gewährleistungsfrist wird der Einsatz von Batterien gesondert berechnet.

2.5 Instandsetzung

2.5.1 Die Instandsetzung findet durch AdPoS - Techniker oder durch von AdPoS geschulte und autorisierte Vertragsingenieure statt.

AdPoS Advanced Power Systems GmbH & Co. KG · Pfaffensee 2 · D-91301 Forchheim

2.5.2 Die Reaktionszeit bis zum Beginn der Störungsbearbeitung liegt unter einem Arbeitstag ab Störungsmeldung. Das USV System enthält einen internen automatischen Bypass, über den die Computeranlage im eventuellen Störungsfall versorgt werden kann. Dadurch kann eine eventuelle Entstörung auf einen für den Kunden passenden Termin verlegt werden. Der Zeitpunkt für den Vor-Ort-Einsatz wird zwischen AdPoS und dem Kunden abgestimmt.

3 Aufgaben des Kunden

3.1 bei einer Störmeldung

Störungen meldet der Kunde unter Angabe seines Namens mit Anschrift und Telefonnummer, der Vertragsnummer, des Gerätetyps und der Seriennummer telefonisch an den in der Geräteliste genannten Telefonanschluss. Der Zeitpunkt der Störmeldung ist auch maßgeblich für die Reaktionszeit.

3.2 Regelmäßige Wartung

Während der Wartung stellt der Kunde auf Anfrage des AdPoS-Technikers eine Hilfe ab. Es muss sichergestellt sein, dass die USV vollständig abgeschaltet werden kann. Der Kunde sorgt für einen termingerechten und freien Zugang zur USV während der Wartung und stellt bei Bedarf ein Telefon und Telefax kostenlos zur Verfügung.
Nicht vorgesehene Wartezeiten des AdPoS-Technikers können gesondert berechnet werden.

3.3 Ersatzteile

Der Kunde ist bereit, die ihm zum Zweck der Wartung oder Reparatur zugeschickten Ersatzteile zwischenzulagern.

3.4 Abschalten Steuerfunktion

Dem Kunden ist bewusst, dass USVs Daten-Schnittstellen haben, über die verschiedene Steuerfunktionen ausgelöst werden können.
Der Kunde stellt sicher, eventuell eingestellte USV-Steuerungsfunktionen vor Beginn der Wartungsarbeiten abzuschalten, damit es durch die Wartungsarbeiten nicht zu z.B. ungewollten Shut Down Funktionen der Server kommt.

4. Vergütung

4.1 Die jährliche Wartungspauschale (01.11.-30.10. des Folgejahres) beträgt netto 850,- €.
Die Grundpauschale für die Leistungen von AdPoS nach Ziffer 2 gilt mindestens für eine Laufzeit von 3 Jahren. Wird eine längere Mindestlaufzeit vereinbart, bleibt die Grundpauschale entsprechend länger bestehen. Für die weitere Leistungszeit kann AdPoS die Grundpauschale erhöhen mit der Maßgabe, dass die Erhöhung dem Kunden mindestens vier Monate vorab schriftlich mitgeteilt wird. Im Falle einer Erhöhung der Grundpauschale hat der Kunde ein außerordentliches Kündigungsrecht, das er innerhalb von einem Monat nach schriftlicher Mitteilung seitens AdPoS über die Erhöhung durch schriftliche Mitteilung ausüben kann. Mit der Grundpauschale sind Fahrzeit, Arbeitszeit und Material (in der Gewährleistungszeit) für Wartungen abgedeckt. Störungsbedingte Instandsetzungen nach der Gewährleistungszeit werden gesondert berechnet (Material, Arbeitszeit, Reisekosten).

4.2 Leistungen, die AdPoS auf Verlangen des Kunden außerhalb der vereinbarten Arbeitszeit durchführt, erfolgen zu den jeweils gültigen Preisen und Bedingungen von AdPoS.

4.3 Leistungen für die Behebung von Ausfällen und Schäden, die ihre Ursache weder in der Funktionsweise der gewarteten Geräte, noch in von AdPoS mangelhaft erfüllten Serviceleistungen unter diesem Vertrag haben, sind nicht durch die Grundpauschale abgedeckt. Diese werden nach Zeit- und Materialaufwand von AdPoS zu den hierfür jeweils gültigen Preisen in Rechnung gestellt. Hierunter fällt insbesondere die Beseitigung von Störungen und Schäden, die auf höhere Gewalt, Einwirkung Dritter, Bedienungsfehler, Verschmutzung und Nichtbeachtung von Installations- und Betriebsrichtlinien von USV-Systemen zurückzuführen sind. Gleiches gilt bei Verwendung von Betriebsmitteln und Materialien, die weder von AdPoS geliefert oder empfohlen, noch den Spezifikationen von AdPoS entsprechen.

5 Zahlungen

Die Grundpauschale ist für ein Jahr im Voraus mit Rechnungserhalt zu bezahlen. Sonstige Leistungen sind mit Rechnungserhalt zu zahlen. Alle angegebenen Preise verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer netto Kasse und ohne jeden Abzug. Bei Zahlungsrückstand des Kunden kann AdPoS Verzugszinsen in Höhe von 4 % über dem jeweiligen Diskontsatz der Deutschen Bundesbank verlangen oder einen tatsächlich höheren Schaden geltend machen. Ferner kann AdPoS Leistungen zurückhalten und nach vorheriger schriftlicher Mahnung den Vertrag fristlos kündigen. Zum Zeitpunkt der Vertragsbeendigung bestehende Ansprüche bleiben erhalten.

6 Gewährleistung auf Serviceleistungen

Die Gewährleistung entfällt, wenn der Kunde Änderungen oder Erweiterungen an den Geräten ohne schriftliche Zustimmung von AdPoS vornimmt oder Eingriffe an den Geräten von Personen vorgenommen werden, die dazu nicht von AdPoS autorisiert sind.

7 Haftung

Die Haftung von AdPoS, gleich aus welchem Rechtsgrund, gegenüber Kunden ist auf vorsätzlich oder grob fahrlässig von AdPoS oder ihrem Erfüllungsgehilfen verursachte direkte Schäden beschränkt. Darüber hinausgehende Ansprüche sind ausgeschlossen, insbesondere auf Ersatz von indirekten, mittelbaren oder Mangelfolgeschäden, z.B. wegen entgangenen Gewinns, Ausfall angeschlossener Geräte, Verlust oder fehlerhafte Verarbeitung von Daten.

8 Laufzeit

Der Servicevertrag ist für eine Mindestlaufzeit von 3 Jahren abgeschlossen. Er verlängert sich jeweils um ein Jahr, sofern keine der Parteien mindestens vier Wochen vor Ablauf schriftlich kündigt. Es kann eine längere Mindestlaufzeit mit dem Kauf der USV-Anlage abgeschlossen werden.

9 Allgemeines

9.1 Vertragsänderungen und Nebenabreden bedürfen der Schriftform. Das gilt auch für diese Bestimmungen.

9.2 AdPoS und der Kunde sind verpflichtet, alle im Rahmen dieses Vertrages erlangten Kenntnisse von Fabrikations- und Geschäftsgeheimnissen vertraulich zu behandeln.

9.3 Der Kunde kann Rechte aus diesem Vertrag nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung von AdPoS abtreten. Er kann nur mit schriftlich anerkannten oder rechtskräftig festgestellten Ansprüchen aufrechnen.

9.4 Regelarbeitszeit:
Montags bis donnerstags von 08:00 Uhr bis 16:30 Uhr, freitags von 08:00 Uhr bis 15:00 Uhr, ausgenommen gesetzliche Feiertage.

9.5 Die Unwirksamkeit einer oder mehrerer Bestimmungen dieses Vertrages hat keinen Einfluss auf die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen. Eine unwirksame Bestimmung ist einvernehmlich durch eine gültige Bestimmung zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen am nächsten kommt.

9.6 Ausschließlicher Gerichtsstand ist Forchheim.

Forchheim, den 02.11.2020

AdPoS Advanced Power Systems GmbH & Co. KG

Advanced Power Systems
GmbH & Co. KG
Pfaffensee 2 · D-91301 Forchheim
Tel. +49 (0) 9191/7005-0 · Fax +49 (0) 9191/7005-20
info@adpos-ups.de · www.adpos-ups.de

i. A.

Kunde

Falko Rapp
Geschäftsführer

Anlagen
Anlage 1 Geräteliste
Anlage 2 Liste der Basisleistungen

AdPoS Advanced Power Systems GmbH & Co. KG · Pfaffensee 2 · D-91301 Forchheim

Anlage 1

Geräteliste zum Servicevertrag

Krankenhaus Nordwest GmbH
Steinbacher Hohl 2-26
60488 Frankfurt a. Main

Vertragsnummer 201101

Typ: Maxi J F 60 kVA SN: MM43UT386820001

Standort des Systems:

Krankenhaus Nordwest GmbH
Serverraum IT
Steinbacher Hohl 2-26
60488 Frankfurt

Telefonnummer für den Störfall: 09191/7005-0 (AdPoS Zentrale)

E-Mail: technik@adpos-ups.de

AdPoS Advanced Power Systems GmbH & Co. KG · Pfaffensee 2 · D-91301 Forchheim

Anlage 2

Liste der Basisleistungen

zu 2.2.1

Wartung der USV-Anlage 1 x jährlich

Reinigung der Anlage, soweit erforderlich

Prüfung des mechanischen Zustandes mit Lüfterkontrolle

Auslesen des Fehlerspeichers, soweit möglich.

Überprüfung der Klemm- und Schraubverbindungen

Prüfung und gegebenenfalls Justierung elektronischer Regel- und Überwachungskreise der Gleich- und Wechselrichter, soweit möglich

Messungen und Funktionskontrolle der USV-Anlage und der Netzrückschalteinrichtungen (NRE)

Kontrolle der Ladespannung sowie der Entladespannung der Gesamtbatterie mit Verbraucherlast. Kontrolle der Batterieanschlüsse. Einzelblockmessung soweit möglich.

Erstellung eines Service-Protokolls

zu 2.5.2

Störungsbedingte Instandsetzung

Bereitstellung von qualifiziertem Personal innerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit

Suche der Fehlerursache von Störungen

Beseitigung von Störungen und Schäden durch Instandsetzen oder Austausch der defekten Teile oder Baugruppen nach Wahl von AdPoS. Innerhalb der Gewährleistung werden Ersatzteile nicht berechnet. Außerhalb der AdPoS-Gewährleistung stellen wir benötigte Ersatzteile Arbeitszeit und Fahrtkosten in Rechnung.

Für Arbeitszeiten, die außerhalb der Regelarbeitszeit fallen, (Nachtstunden oder Feiertage) werden Zuschläge berechnet.

Reaktionszeit
Die Reaktion auf eine gemeldete Störung erfolgt innerhalb einem Arbeitstag (telefonisch bzw. per e-mail) während der Regelarbeitszeit.

AdPoS Advanced Power Systems GmbH & Co. KG
Pfaffensee 2
D-91301 Forchheim
www.adpos-ups.de
info@adpos-ups.de
Phone: +49(0) 9191 / 7005-0
Fax: +49(0) 9191 / 7005-20

SPK Forchheim: BLZ 763 510 40
Konto €: 75 325, Konto US$: 9001462
IBAN: DE92 7635 1040 0000 0753 25
BIC: BYLADEM1FOR
Volksbank Forchheim: BLZ 763 910 00
Konto €: 53 112, BIC: GENODEF1FOH
IBAN: DE49 7639 1000 0000 0531 12

Kommanditgesellschaft
Sitz Forchheim, Amtsgericht Bamberg HRA 10491
Pers. haftender Gesellschafter:
AdPoS Beteiligungs-GmbH
Sitz Forchheim, Amtsgericht Bamberg HRB 5199
WEEE-Reg.-Nr. DE 44722756

Geschäftsführer:
Alexandra Pförtner,
Günter Pförtner
UST-ID-Nr. DE814157153
Steuer-Nr. 217/150/52609
FA Forchheim